

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1025/2536

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โจทก์

นายบุญรวม จิตรคาม กับพวก

จำเลย

นายบุญรวม จิตรคาม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 228

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาไว้ ประเด็นสำคัญที่ฎีกาคือ คำเบิกความของนายคำสิงห์ ศรีสวัสดิ์และนายสะอาด รักคำมีพยานโจทก์ เบิกความต่อศาลแตกต่างกับคำให้การต่อพนักงานสอบสวนมีเหตุอันควรระแวงสงสัยและส่อไปในทางว่าจะเบิกความปรักปรำ จำเลย จึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง จำเลยที่ 1 ทราบว่าพยานโจทก์ ทั้งสองปากดังกล่าวเบิกความเท็จต่อศาล แต่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถ จะหาพยานมาหักล้างได้ ครั้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 จำเลยที่ 1 ได้รับจดหมายจากนายคำสิงห์ ศรีสวัสดิ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2536 มีข้อความสำคัญว่า ที่ได้ไปเบิกความต่อศาลในคดีนี้ไม่เป็นความจริงปรากฏรายละเอียดตามภาพถ่ายจดหมายแนบท้ายคำร้อง ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ไปสอบถาม นายคำสิงห์ ศรีสวัสดิ์ ก็ยอมรับว่าเป็นจดหมายของตนและไปเบิกความต่อศาลเพราะมีผู้เลี้ยมสอน เนื่องจากนายคำสิงห์ ศรีสวัสดิ์และนายสะอาด รักคำมี พยานโจทก์ เป็นพยานสำคัญที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาลงโทษจำเลยที่ 1 หาก จำเลยที่ 1 ได้นำพยานเข้าสืบเพิ่มเติมโดยอ้างต้นฉบับจดหมาย ดังกล่าวและเรียกให้พยานโจทก์มาเบิกความต่อศาลใหม่ก็จะได้ ความจริงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิด เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมโปรดมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 สืบพยานเพิ่มเติม และเรียกพยานมาเบิกความต่อศาลใหม่ตามบัญชีพยานที่เสนอมา แนบท้ายคำร้อง หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลอุทธรณ์

ภาค 1 พินักษายืน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35(1), 84 จำคุก 1 ปี และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอ การลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ จำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี ฯลฯ จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 96) ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และได้ส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว (อันดับ 102) ก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะสืบพยานใหม่หรือสืบพยานเพิ่มเติมให้ ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะสืบพยานใหม่หรือสืบพยานเพิ่มเติมให้ ยกคำร้อง

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ